صحيفة دعوى إيجارية

مقدمة إلى: مركز فض المنازعات الإيجارية — إمارة دبي

الموضوع: الاعتراض على زيادة الأجرة عند التجديد وعلى المطالبة بالإخلاء

التاريخ: 20/10/2026

المرجع: NG/ADM/2026/31

فض المنازعات الإيجارية — قسم التسجيل — نموذج تدريبي — 20/10/2026

المدعية	شركة نسيم الغاف لتجارة المواد الغذائية ذ.م.م (المستأجرة)، ويمثلها مديرها/ باسل عدنان الطحان.
المدعى عليه	مبارك سالم بن عتيق القمزي (المؤجر)، مواطن، دبي.
العين والعقد	مستودع رقم (9)، منطقة رأس الخور الصناعية الثانية، دبي، بعقد مسجل في (إيجاري) برقم 000000، من 01/01/2026 إلى 31/12/2026، بأجرة سنوية (210,000) درهم.

الوقائع

1. وجّه المدعى عليه إلى المدعية إخطاراً مؤرخاً 24/09/2026 (مرفق رقم 2) بزيادة الأجرة السنوية عند التجديد إلى (252,000) درهم بنسبة (20%)، وأمهلها خمسة عشر يوماً من تاريخه للموافقة، وإلا اعتُبر العقد منتهياً في 31/12/2026 ووجب عليها الإخلاء.

2. سُلِّم الإخطار باليد، ولم تتسلمه المدعية إلا في التاريخ الثابت بتأشيرة الاستلام المدونة عليه بخط اليد، بعد فوات مهلة التسعين يوماً، فردّت بتاريخ 15/10/2026 برفض الزيادة وعرضت التجديد بالأجرة ذاتها.

الأسانيد القانونية

1. أوجبت المادة (14) من القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي على من يرغب في تعديل شروط العقد إخطار الطرف الآخر قبل مدة لا تقل عن تسعين يوماً من انتهائه، فلا يُنتج الإخطار المتأخر أثره، ويتجدد العقد بذات شروطه عملاً بالمادة (6) من القانون ذاته.

2. وإذا لم يتفق الطرفان على الأجرة، تحدد اللجنة الأجر العادل وفقاً للمادة (13) آخذة في الاعتبار المعايير الواردة في البند (2) من المادة (9). وتحدد المادة (1) من المرسوم رقم (43) لسنة 2013 بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي الزيادة القصوى بنسبة (5%) إذا قلّ بدل الإيجار عن متوسط أجر المثل بنسبة بين 11% و20%، ومتوسط أجر المثل للعين وفق مؤشر بدل الإيجارات (240,000) درهم، فتقل الأجرة عنه بنسبة (12.5%)، ولا تجاوز الأجرة الجديدة (220,500) درهم.

3. لا يجوز طلب الإخلاء عند انتهاء العقد إلا في الحالات الواردة حصراً في البند (2) من المادة (25)، وبإخطار قبل اثني عشر شهراً على الأقل عن طريق الكاتب العدل أو البريد المسجل، وليس رفض الزيادة منها.

الطلبات

1. عدم الاعتداد بالإخطار المؤرخ 24/09/2026، وتجديد العقد لمدة سنة بالأجرة ذاتها وقدرها (210,000) درهم.

2. واحتياطياً: تحديد الأجرة العادلة لسنة التجديد بما لا يجاوز (220,500) درهم.

3. رفض مطالبة المدعى عليه بالإخلاء في 31/12/2026، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

نسيم الغاف لتجارة المواد الغذائية — Naseem Al Ghaf Foodstuff Trading — دبي — ذ.م.م

عن المدعية — المدير/ باسل عدنان الطحان

مبارك سالم بن عتيق القمزي
مالك العقار — دبي — ص.ب: 00000

التاريخ: 24/09/2026
بالتسليم باليد

إخطار بتعديل بدل الإيجار

إلى: شركة نسيم الغاف لتجارة المواد الغذائية ذ.م.م (المستأجرة) — مستودع رقم (9)، منطقة رأس الخور الصناعية الثانية، دبي.

الموضوع: تعديل بدل الإيجار عند تجديد عقد الإيجار المسجل في نظام (إيجاري) برقم 000000.

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى عقد إيجار العين المذكورة أعلاه، الذي تنتهي مدته في 31/12/2026 بأجرة سنوية قدرها (210,000) درهم، نخطركم برغبتنا في تعديل بدل الإيجار السنوي عند التجديد ليصبح (252,000) درهم، وذلك عملاً بالمادة (14) من القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي.

وعليه نرجو تأكيد موافقتكم كتابةً وتوقيع عقد التجديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا الإخطار. وفي حال عدم الموافقة خلال هذه المهلة، يُعتبر العقد منتهياً بانتهاء مدته في 31/12/2026، وعليكم إخلاء العين المؤجرة وتسليمها خالية من الشواغل في ذلك التاريخ، وإلا سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخلائكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المؤجر — مبارك سالم بن عتيق القمزي

استلمت الأصل بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٦ — الاستقبال / ريم

نسيم الغاف لتجارة المواد الغذائية
ذ.م.م — دبي